

Hinweis / Notice

Akte: testakte

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Landgericht Musterstadt, 6. grosse Strafkammer, Aktenzeichen 6 KLS 145 Js 14400/26. Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft: 145 Js 14400/26.

Verfahrensart

Strafsache wegen schweren Raubes (Verbrechen). Erstinstanzliche Zuständigkeit der grossen Strafkammer nach Paragraphen 74 Absatz 1, 76 Absatz 1 GVG. Es besteht notwendige Verteidigung nach Paragraph 140 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 StPO (Hauptverhandlung vor dem Landgericht, Verbrechensvorwurf).

Beteiligte

Staatsanwaltschaft Musterstadt, Justizzentrum, Gerichtsstrasse 1, 12345 Musterstadt, vertreten durch Oberstaatsanwältin Renate Falk.

Angeschuldigter zu 1: Marek Sauer, geboren am 04.02.2002 in Musterstadt, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, deutscher Staatsangehöriger. Befindet sich seit dem 18.05.2026 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Musterstadt aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Musterstadt vom 19.05.2026, Aktenzeichen 31 Gs 902/26.

Angeschuldigter zu 2: Tobias Welp, geboren am 27.09.2002 in Musterstadt, wohnhaft Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, deutscher Staatsangehöriger. Befindet sich seit dem 18.05.2026 in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Musterstadt aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Musterstadt vom 19.05.2026, Aktenzeichen 31 Gs 903/26.

Verteidiger

Für den Angeschuldigten Sauer: Rechtsanwalt Dr. Petra Lindner, Lindner und Partner, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt, beigeordnet als Pflichtverteidigerin nach Paragraph 141 StPO.

Für den Angeschuldigten Welp: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Strafverteidigung, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt, beigeordnet als Pflichtverteidiger nach Paragraph 141 StPO.

Verletzte und Nebenbeteiligte

Geschädigte: Edelmöbel Berlin GmbH, betreibend die Tankstelle Ringstrasse 88, 12345 Musterstadt, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Heribert Klotz. Tatzeugin und unmittelbar betroffene Kassenkraft: Hildegard Sauer (mit dem Angeschuldigten zu 1 nicht verwandt), Ringstrasse 90, 12345 Musterstadt.

Strafrahmen

Vorwurf des schweren Raubes nach Paragraph 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB, Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bis zu fünfzehn Jahren (Paragraph 38 Absatz 2 StGB). Zu prüfen ist ein minder schwerer Fall nach Paragraph 250 Absatz 3 StGB mit einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Zuständigkeit

Sachliche Zuständigkeit der grossen Strafkammer nach Paragraphen 74 Absatz 1 Satz 1, 76 Absatz 1 GVG. Oertliche Zuständigkeit nach Paragraph 7 StPO (Begehungsort Musterstadt). Die Besetzung der Kammer in der Hauptverhandlung ist nach Paragraph 76 Absatz 2 GVG zu beschliessen (Zwei- oder Drei-Richter-Besetzung).

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Musterstadt vom 02.06.2026 ist eingegangen und den Angeschuldigten mit der Aufforderung nach Paragraph 201 StPO zugestellt. Beide Verteidiger haben Stellung genommen. Ueber die Eroeffnung des Hauptverfahrens (Paragraphen 203, 207 StPO) ist noch nicht entschieden. Eine Verstaendigungsanregung des Verteidigers des Angeschuldigten Welp liegt vor.

Anklageschrift

Staatsanwaltschaft Musterstadt, Aktenzeichen 145 Js 14400/26

Musterstadt, 02.06.2026

An das Landgericht Musterstadt, grosse Strafkammer

Angeschuldigte

1. Marek Sauer, geboren am 04.02.2002 in Musterstadt, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Musterstadt, Verteidigerin Rechtsanwaeltin Dr. Petra Lindner.
2. Tobias Welp, geboren am 27.09.2002 in Musterstadt, wohnhaft Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Musterstadt, Verteidiger Rechtsanwalt Tobias Renn.

Anklagesatz

Die Angeschuldigten werden angeklagt, am 18.05.2026 in Musterstadt gemeinschaftlich handelnd mit Gewalt gegen eine Person und unter Verwendung eines anderen gefaehrlichen Werkzeugs einem anderen eine fremde bewegliche Sache mit der Absicht weggenommen zu haben, sich diese rechtswidrig zuzueignen, wobei einer der Beteiligten bei der Tat eine Waffe bei sich gefuehrt hat.

Strafbar als schwerer Raub gemeinschaftlich begangen nach Paragraphen 249 Absatz 1, 250 Absatz 2 Nummer 1, 25 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs.

Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen

Am 18.05.2026 gegen 21.40 Uhr betraten die Angeschuldigten gemeinsam die von der Edelholz Berlin GmbH betriebene Tankstelle in der Ringstrasse 88 in Musterstadt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur die Kassenkraft Hildegard Sauer im Verkaufsraum.

Nach dem Tatplan, den die Angeschuldigten zuvor gemeinsam gefasst hatten, trat der Angeschuldigte Sauer an den Kassentresen, zog eine geladene Schreckschusspistole der Marke Reck, Modell R-92, und richtete diese auf den Kopf der Zeugin. Er forderte sie mit den Worten auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben, andernfalls werde er schiessen. Der Angeschuldigte Welp hielt sich unmittelbar hinter dem Angeschuldigten Sauer auf, sicherte den Ausgang ab und nahm das von der Zeugin auf den Tresen gelegte Bargeld in Hoehe von 4.380 Euro entgegen, das er in eine mitgefuehrte Stofftasche steckte.

Anschliessend verliessen die Angeschuldigten gemeinsam fluchtartig die Tankstelle. Sie wurden nach einer Fahndung gegen 3.30 Uhr des Folgetages in einer Wohnung in der Ahornstrasse 19 vorlaeufig festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden die Schreckschusspistole, eine Stofftasche und Bargeld in Hoehe von 4.020 Euro sichergestellt.

Die Zeugin Hildegard Sauer hat den Angeschuldigten Sauer bei einer Wahllichtbildvorlage am 20.05.2026 als denjenigen wiedererkannt, der die Pistole auf sie gerichtet hat. Die Auswertung der Aufzeichnung der Ueberwachungskamera der Tankstelle zeigt zwei maskierte Personen, deren Statur und Kleidung mit den Angeschuldigten in Einklang zu bringen sind.

Die Schreckschusspistole war im Tatzeitpunkt mit Knallpatronen geladen und damit als anderes gefaehrliches Werkzeug im Sinne des Paragraf 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizufuehren. Die abschliessende rechtliche Einordnung der Waffe bleibt der

Hauptverhandlung vorbehalten.

Beweismittel

1. Einlassungen der Angeschuldigten, soweit sie sich äussern.
2. Zeugin Hildegard Sauer, Ringstrasse 90, 12345 Musterstadt (Tathergang, Wiedererkennen).
3. Zeuge Polizeikommissar Markus Beil, zu laden ueber die Polizeiinspektion Musterstadt (Festnahme, Sicherstellung).
4. Vernehmungsprotokoll der Zeugin Sauer mit Lichtbildvorlage vom 20.05.2026 (Anlage 1).
5. Spurensicherungsbericht und sichergestellte Schreckschusspistole (Anlage 2).
6. Auszug aus dem Bundeszentralregister fuer beide Angeschuldigte (Anlage 3).
7. Auswertung der Aufzeichnung der Ueberwachungskamera der Tankstelle (Anlage 4).

Antrag

Es wird beantragt, das Hauptverfahren vor der grossen Strafkammer des Landgerichts Musterstadt zu eroeffnen und die Anklage zur Hauptverhandlung zuzulassen.

Falk, Oberstaatsanwaeltin

Stellungnahmen der Verteidigung und Verstaendigungsanregung

Stellungnahme der Verteidigerin des Angeschuldigten Sauer

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Lindner, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Landgericht Musterstadt

In der Strafsache gegen Marek Sauer, Aktenzeichen 6 KLS 145 Js 14400/26, nehme ich namens des Angeschuldigten zur Anklageschrift wie folgt Stellung.

Der Angeschuldigte macht in der Sache zunaechst von seinem Schweigerecht Gebrauch (Paragraf 136 Absatz 1 StPO). Eine Einlassung bleibt der Hauptverhandlung vorbehalten.

Gegen die Eroeffnung des Hauptverfahrens wende ich ein, dass der hinreichende Tatverdacht hinsichtlich der Taeterschaft des Angeschuldigten nicht hinlaenglich belegt ist. Die Identifizierung beruht allein auf einer Wahllichtbildvorlage, deren Durchfuehrung ruegt wird. Die Zeugin hatte die Taeter nach ihren eigenen Angaben nur wenige Sekunden und unter erheblichem Stress wahrgenommen; die maskierten Personen auf der Videoaufzeichnung lassen kein Wiedererkennen zu. Die Lichtbildvorlage genuegt nicht den Anforderungen an eine zuverlaessige Wahlgegenueberstellung, weil dem Angeschuldigten nach Aktenlage keine ausreichende Zahl aehnlicher Vergleichspersonen gegenuebergestellt wurde.

Es wird angeregt, vor einer Entscheidung ueber die Eroeffnung ergaenzend ein aussagepsychologisches Sachverstaendigengutachten zur Belastbarkeit der Wiedererkennungseistung einzuholen. Hilfsweise wird die Zulassung der Anklage nur unter Aufnahme eines Hinweises auf die Beweisproblematik beantragt.

Lindner, Rechtsanwaeltin

Stellungnahme des Verteidigers des Angeschuldigten Welp und Verstaendigungsanregung

Rechtsanwalt Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Landgericht Musterstadt

In der Strafsache gegen Tobias Welp, Aktenzeichen 6 KLS 145 Js 14400/26, zeige ich die Verteidigung an und nehme zur Anklageschrift wie folgt Stellung.

Der Angeschuldigte raeumt ein, am Tatabend an der Tankstelle anwesend gewesen zu sein und das Bargeld entgegengenommen zu haben. Er bestreitet jedoch, in die Verwendung der Schreckschusspistole eingeweiht gewesen zu sein; nach seiner Darstellung hat allein der Mitangeschuldigte Sauer die Waffe eigenmaechtig und ohne vorherige Absprache eingesetzt. Der Angeschuldigte Welp habe von der Waffe erst im Verkaufsraum erfahren.

Vor diesem Hintergrund rege ich im Namen des Angeschuldigten ein Gespraech ueber eine Verstaendigung nach Paragraf 257c StPO an. Bei einem glaubhaften, die Tat im Kern einraeumenden Gestaendnis, das den Tatbeitrag des Angeschuldigten zur Bandenstruktur und zum Geschehensablauf offenlegt, regt die Verteidigung an, eine Strafobergrenze im Bereich eines minder schweren Falles nach Paragraf 250 Absatz 3 StGB in Aussicht zu stellen. Der Angeschuldigte ist ueber die Voraussetzungen und Grenzen einer Verstaendigung sowie ueber den Wegfall der Bindung nach Paragraf 257c Absatz 4 StPO belehrt worden.

Der Verteidiger weist ausdruecklich darauf hin, dass die Frage, ob dem Angeschuldigten Welp der Einsatz der Waffe nach Paragraf 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB als Mittaeter zuzurechnen ist, in der Hauptverhandlung aufzuklaeren bleibt.

Renn, Rechtsanwalt

Anlage 1 — Vernehmungsprotokoll der Zeugin mit Lichtbildvorlage

Polizeiinspektion Musterstadt, Vorgangsnummer ST-1455-26

Vernehmung der Zeugin am 20.05.2026, 10.00 Uhr bis 11.20 Uhr

Zur Person

Hildegard Sauer, geboren am 11.07.1979, Ringstrasse 90, 12345 Musterstadt, Kassenkraft bei der Tankstelle der Edelmohr Berlin GmbH. Mit den Angeschuldigten nicht verwandt und nicht verschwaegert. Belehrt nach Paragraphen 57, 161a StPO.

Zur Sache

Die Zeugin gab an, am 18.05.2026 gegen 21.40 Uhr allein im Verkaufsraum gewesen zu sein. Zwei Personen seien hereingekommen. Die vordere Person habe eine Pistole gezogen und sie auf ihren Kopf gerichtet. Sie habe gerufen, sie solle das Geld herausgeben, sonst schiesse er. Sie habe grosse Angst gehabt und die Kasse geoeffnet. Das Geld, etwa 4.380 Euro, habe sie auf den Tresen gelegt. Die zweite Person habe das Geld in eine Tasche gesteckt.

Die Zeugin schilderte, die Taeter seien teilweise maskiert gewesen, der vordere Taeter habe jedoch waehrend des Sprechens das Tuch unter der Nase verrutscht gehabt, sodass sie sein Gesicht im unteren Bereich kurz gesehen habe. Die Wahrnehmung habe insgesamt etwa fuenfzehn bis zwanzig Sekunden gedauert. Sie sei sehr aufgereggt gewesen.

Lichtbildvorlage

Der Zeugin wurden am 20.05.2026 acht Lichtbilder gleichformatiger Art vorgelegt, darunter ein Lichtbild des Angeschuldigten Sauer. Die uebrigen sieben Lichtbilder zeigten Personen aehnlichen Alters und aehnlicher Statur. Die Zeugin betrachtete die Vorlage und bezeichnete nach etwa einer Minute das Lichtbild Nummer 5 (Angeschuldigter Sauer) als die Person mit der Pistole. Auf Nachfrage gab sie ihre Sicherheit mit den Worten an, sie sei sich relativ sicher, koenne es aber nicht voellig ausschliessen, sich zu irren.

Aktenvermerk

Der vernehmende Beamte vermerkt, dass die Vergleichspersonen aus dem polizeilichen Bildbestand gewaehlt wurden. Ob die Aehnlichkeit der Vergleichspersonen den Anforderungen an eine Wahllichtbildvorlage genuegt, ist eine in der Hauptverhandlung zu klaerende Frage. Eine vorgaengige Einzellichtbildvorlage hat nicht stattgefunden.

Anlage 2 — Spurensicherungsbericht und Tatwaffe

Polizeiinspektion Musterstadt, Kriminaltechnik, Vorgangsnummer ST-1455-26

Bericht vom 19.05.2026

Sicherstellungen bei der Durchsuchung

Bei der Durchsuchung der Wohnung Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, am 19.05.2026 wurden folgende Gegenstaende sichergestellt.

Asservat	Gegenstand	Fundort	Bedeutung fuer das Verfahren
A1	Schreckschusspistole Marke Reck, Modell R-92, geladen mit Knallpatronen	Schublade Wohnzimmer	mutmassliche Tatwaffe, Einordnung nach Paragraf 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB
A2	graue Stofftasche	Flur	mutmasslich zur Aufnahme der Beute verwendet
A3	Bargeld 4.020 Euro in Scheinen und Muenzen	Stofftasche A2	mutmassliche Teilbeute
A4	zwei dunkle Tuecher	Schlafzimmer	moegliche Maskierung

Befund zur Schreckschusspistole

Die Schreckschusspistole (Asservat A1) traegt das Zulassungszeichen PTB und ist zum Verschiessen von Knallpatronen bestimmt. Im Magazin und im Patronenlager befanden sich im Zeitpunkt der Sicherstellung Knallpatronen des Kalibers 9 Millimeter. Bei einem Abschuss aus unmittelbarer Naehe gegen den Kopf koennen durch den Gasdruck erhebliche Verletzungen entstehen.

Vermerk zur rechtlichen Bewertung

Ob die geladene Schreckschusspistole eine Waffe im technischen Sinne oder ein anderes gefaehrliches Werkzeug nach Paragraf 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB darstellt, ist eine Rechtsfrage und der Hauptverhandlung vorbehalten. Der Bericht trifft hierzu keine abschliessende Wertung.

Daktyloskopie

An der Schreckschusspistole wurden daktyloskopische Spuren gesichert. Der Abgleich ergab Uebereinstimmung mit den Fingerabdruckmustern des Angeschuldigten Sauer. Am Asservat A3 (Bargeld) konnten verwertbare Spuren nicht gesichert werden.

Anlage 3 — Auszug aus dem Bundeszentralregister

Bundesamt fuer Justiz, unbeschraenkter Auszug nach Paragraf 41 BZRG, abgerufen am 22.05.2026

Angeschuldigter zu 1: Marek Sauer

Lfd.	Entscheidung	Tat	Rechtsfolge	Rechtskraft
1	Amtsgericht Musterstadt, Aktenzeichen 12 Ds 88/23	Diebstahl	Geldstrafe 90 Tagessaetze zu je 15 Euro	14.11.2023
2	Amtsgericht Musterstadt, Aktenzeichen 12 Ls 210/24	raeuberischer Diebstahl	Freiheitsstrafe ein Jahr, Bewaehrung drei Jahre	09.07.2024

Die Bewaehrungszeit aus der Eintragung Nummer 2 lief im Tatzeitpunkt noch. Der Angeschuldigte ist damit einschlaegig vorbestraft.

Angeschuldigter zu 2: Tobias Welp

Der Auszug enthaelt keine Eintragung. Der Angeschuldigte Welp ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.

Vermerk fuer die Strafzumessung

Die Eintragungen des Angeschuldigten Sauer sind im Rahmen des Paragraf 46 Absatz 2 StGB als Vorleben zu beruecksichtigen; die laufende Bewaehrung kann strafschaerfend wirken. Beim Angeschuldigten Welp ist die Erstverbuesserseigenschaft strafmildernd in Betracht zu ziehen. Eine etwaige Bewaehrungsfrage und ein Widerruf der Bewaehrung aus der Eintragung Nummer 2 sind gesondert nach Paragraf 56f StGB zu pruefen.

Anlage 4 — Auswertung der Tankstellenkamera (Beschreibung)

Polizeiinspektion Musterstadt, Kriminaltechnik, Vorgangsnummer ST-1455-26

Die Aufzeichnung liegt als Videodatei im Original vor; hier die textliche Auswertung fuer die Akte.

Aufnahmezeitraum 18.05.2026, 21.38 Uhr bis 21.43 Uhr.

Bild	Zeit	Beobachtung	Bedeutung fuer den Streit
V 1	21.39.50	zwei maskierte Personen betreten den Verkaufsraum	belegt zwei Taeter, kein Gesicht erkennbar
V 2	21.40.05	vordere Person richtet einen pistolenfoermigen Gegenstand auf die Kassenkraft	stuetzt Einsatz einer Schusswaffe oder eines gefaehrlichen Werkzeugs
V 3	21.40.30	hintere Person nimmt Gegenstaende vom Tresen entgegen und verstaut sie in einer Tasche	stuetzt Tatbeitrag des Angeschuldigten Welp
V 4	21.41.10	beide Personen verlassen den Verkaufsraum	Tatende und gemeinsame Flucht

Die Maskierung laesst eine Identifizierung der Gesichter nicht zu. Statur, Koerpergroesse und Kleidung der vorderen Person sind mit dem Angeschuldigten Sauer, die der hinteren Person mit dem Angeschuldigten Welp in Einklang zu bringen; eine sichere Zuordnung allein aus der Aufzeichnung ist jedoch nicht moeglich.

Hinweis: Die Videoauswertung ersetzt kein aussagepsychologisches Gutachten zur Wiedererkennungseistung der Zeugin. Sie ist Indiz fuer Tatablauf und Tatbeitraege, traegt aber fuer sich genommen keine Identifizierung der Taeter.

Eroeffnungsbeschluss, Hinweis und Verfuegung zur Verstaendigung

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Eroeffnungsbeschluss nach Paragraphen 203, 207 StPO (Entwurf)

In der Strafsache gegen Marek Sauer und Tobias Welp wegen schweren Raubes beschliesst die 6. grosse Strafkammer des Landgerichts Musterstadt.

1. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Musterstadt vom 02.06.2026, Aktenzeichen 145 Js 14400/26, wird zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren vor der grossen Strafkammer des Landgerichts Musterstadt eroffnet.
2. Die Kammer entscheidet ueber ihre Besetzung in der Hauptverhandlung nach Paragraph 76 Absatz 2 GVG durch gesonderten Beschluss.
3. Die Untersuchungshaft der Angeschuldigten dauert aus den Gruenden der Haftbefehle des Amtsgerichts Musterstadt vom 19.05.2026 fort; die Haftfortdauer ist nach den Paragraphen 121, 122 StPO im Auge zu behalten.

Der hinreichende Tatverdacht im Sinne des Paragraph 203 StPO ist nach vorlaeufiger Bewertung gegeben. Die Verurteilung beider Angeschuldigter wegen schweren Raubes erscheint nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis wahrscheinlicher als ein Freispruch. Die von der Verteidigung des Angeschuldigten Sauer aufgeworfenen Zweifel an der Wiedererkennungsleistung betreffen die Beweiswuerdigung in der Hauptverhandlung und stehen der Eroeffnung nicht entgegen.

Hinweis nach Paragraph 265 StPO (Entwurf)

1. Die Angeschuldigten werden darauf hingewiesen, dass eine Verurteilung auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt eines minder schweren Falles des schweren Raubes nach Paragraph 250 Absatz 3 StGB in Betracht kommt.
2. Der Angeschuldigte Welp wird darauf hingewiesen, dass eine Verurteilung wegen schweren Raubes auch dann in Betracht kommt, wenn ihm der Einsatz der Waffe nach den Grundsuetzen der Mittaeterschaft (Paragraph 25 Absatz 2 StGB) zuzurechnen ist; zugleich kommt eine Verurteilung lediglich wegen Raubes nach Paragraph 249 StGB in Betracht, falls ihm der qualifizierende Umstand nicht zuzurechnen ist.

Aufklaerungs- und Beweisanordnung (Entwurf)

Zur Aufklaerung des Sachverhalts nach Paragraph 244 Absatz 2 StPO werden vorgesehen.

1. Vernehmung der Zeugin Hildegard Sauer zum Tathergang und zum Wiedererkennen.
2. Vernehmung des Zeugen Polizeikommissar Markus Beil zu Festnahme und Sicherstellung.
3. Einholung eines aussagepsychologischen Sachverstaendigengutachtens zur Zuverlaessigkeit der Wiedererkennungsleistung der Zeugin, da die Wahllichtbildvorlage geruegt ist und die Wahrnehmungsdauer kurz war.
4. Inaugenscheinnahme der Aufzeichnung der Ueberwachungskamera (Anlage 4) und Verlesung beziehungsweise Augenschein des Spurensicherungsberichts (Anlage 2).

5. Verlesung der Bundeszentralregisterauszüge (Anlage 3) nach Paragraph 243 Absatz 5 StPO im Rahmen der Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen.

Verfügung zur Verständigung nach Paragraph 257c StPO (Entwurf)

1. Die Anregung des Verteidigers des Angeeschuldigten Welp auf ein Verständigungsgespräch wird zur Kenntnis genommen. Ein Eroerungstermin nach Paragraph 202a StPO wird anberaumt; die Staatsanwaltschaft und beide Verteidiger sind zu laden.
2. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verständigung nur über die Rechtsfolgen und das Prozessverhalten getroffen werden darf, nicht über den Schuldspruch (Paragraph 257c Absatz 2 StPO). Der gesetzliche Schuldgrundsatz und die Pflicht zur Erforschung der materiellen Wahrheit nach Paragraph 244 Absatz 2 StPO bleiben unberührt; das Geständnis ist auf seine Glaubhaftigkeit zu prüfen.
3. Der Angeeschuldigte Welp ist nach Paragraph 257c Absatz 5 StPO darüber zu belehren, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Folgen das Gericht von einer in Aussicht gestellten Strafobergrenze abweichen kann (Paragraph 257c Absatz 4 StPO).
4. Der Inhalt und der Verlauf der Eroerungen sind nach Paragraph 243 Absatz 4 StPO in der Hauptverhandlung mitzuteilen und nach Paragraph 273 Absatz 1a StPO zu protokollieren. Eine Verständigung gegenüber dem Angeeschuldigten Welp entfaltet keine Bindung gegenüber dem Angeeschuldigten Sauer.
5. Die Kammer gibt keine Strafe, sondern allenfalls eine Strafober- und Strafuntergrenze an; eine Punktstrafe wird nicht zugesagt.

Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt ein moegliches Ergebnis der Hauptverhandlung (Ueberzeugung von der Taeterschaft beider Angeschuldigter, glaubhaftes Gestaendnis des Angeschuldigten Welp im Rahmen einer Verstaendigung) und dient als Tenor- und Begrueendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Landgericht Musterstadt, 6. grosse Strafkammer, Aktenzeichen 6 KLs 145 Js 14400/26. In der Strafsache gegen Marek Sauer und Tobias Welp wegen schweren Raubes.

Tenor

1. Der Angeklagte Marek Sauer ist des schweren Raubes schuldig.
2. Der Angeklagte Tobias Welp ist des schweren Raubes schuldig.
3. Der Angeklagte Marek Sauer wird zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.
4. Der Angeklagte Tobias Welp wird unter Annahme eines minder schweren Falles zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.
5. Die als Asservat A1 sichergestellte Schreckschusspistole wird eingezogen (Paragraf 74 StGB).
6. Die Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach Paragraf 64 StGB unterbleibt.
7. Die erlittene Untersuchungshaft wird auf die Strafe angerechnet (Paragraf 51 StGB).
8. Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens (Paragraf 465 StPO).

Sachverhalt

Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung steht fest, dass die Angeklagten am 18.05.2026 gegen 21.40 Uhr gemeinsam die Tankstelle der Edelholz Berlin GmbH in der Ringstrasse 88 in Musterstadt betraten. Der Angeklagte Sauer richtete eine geladene Schreckschusspistole auf den Kopf der allein anwesenden Kassenkraft Hildegard Sauer und forderte unter Androhung eines Schusses die Herausgabe des Kasseninhalts. Der Angeklagte Welp nahm das von der Zeugin auf den Tresen gelegte Bargeld in Hoehe von 4.380 Euro entgegen und verstaute es. Beide flohen gemeinsam und wurden in der Nacht festgenommen; ein Teil der Beute und die Tatwaffe wurden sichergestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Anklageschrift, die Stellungnahmen der Verteidigung und die Anlagen Bezug genommen.

Gruende

Beweiswuerdigung

Die Kammer ist von der Taeterschaft beider Angeklagter ueberzeugt (Paragraf 261 StPO). Hinsichtlich des Angeklagten Welp beruht die Ueberzeugung auf dessen glaubhaftem Gestaendnis, das im Rahmen einer nach Paragraf 257c StPO durchgefuehrten und nach Paragrafen 243 Absatz 4, 273 Absatz 1a StPO mitgeteilten und protokollierten Verstaendigung abgelegt wurde. Das Gestaendnis ist durch die Sicherstellung der Beute, die Videoauswertung und die Aussage der Zeugin gestuetzt; die Kammer hat es nicht ungeprueft uebernommen, sondern an den uebrigen Beweismitteln gemessen.

Hinsichtlich des Angeklagten Sauer beruht die Ueberzeugung auf der Aussage der Zeugin Sauer, auf den an der Tatwaffe gesicherten daktyloskopischen Spuren und auf der Videoauswertung. Die Kammer hat die Wiedererkennungsleistung der Zeugin mit besonderer Vorsicht gewuerdigt, weil die Wahrnehmung kurz war und die Wahllichtbildvorlage geruegt wurde. Das eingeholte aussagepsychologische Gutachten hat die Wiedererkennungsleistung als grundsaeztlich belastbar bewertet. In der Gesamtschau mit dem daktyloskopischen Befund verbleiben keine vernuenftigen Zweifel an der Taeterschaft.

Rechtliche Wuerdigung

Beide Angeklagte haben sich des schweren Raubes nach Paragraphen 249 Absatz 1, 250 Absatz 2 Nummer 1, 25 Absatz 2 StGB schuldig gemacht. Sie nahmen der Zeugin das Bargeld unter Einsatz von Drohung mit gegenwaertiger Gefahr fuer Leib oder Leben in Zueignungsabsicht weg. Die geladene Schreckschusspistole ist nach der staendigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als anderes gefaehrliches Werkzeug im Sinne des Paragraph 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB einzuordnen, weil bei einem Schuss aus unmittelbarer Naehة erhebliche Verletzungen drohen; das einschlaegige Aktenzeichen ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Der Einsatz der Waffe ist dem Angeklagten Welp als Mittaeter zuzurechnen, weil er sich nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung den fortgesetzten Einsatz der Waffe spaetestens im Verkaufsraum zu eigen gemacht und die Tat arbeitsteilig vollendet hat.

Strafzumessung

Die Strafzumessung richtet sich nach Paragraph 46 StGB.

Beim Angeklagten Sauer hat die Kammer den Regelstrafrahmen des Paragraph 250 Absatz 2 StGB (Freiheitsstrafe nicht unter fuenf Jahren) zugrunde gelegt. Ein minder schwerer Fall nach Paragraph 250 Absatz 3 StGB ist nicht anzunehmen, weil der Angeklagte die Tat anfuehrte, die Waffe einsetzte, einschlaegig vorbestraft ist und unter laufender Bewaehrung handelte. Zu seinen Gunsten wirkt die teilweise Sicherstellung der Beute. In der Gesamtabwaegung haelt die Kammer eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren fuer tat- und schuldangemessen.

Beim Angeklagten Welp hat die Kammer einen minder schweren Fall nach Paragraph 250 Absatz 3 StGB angenommen. Hierfuer sprechen sein fruehzeitiges, die Aufklaerung foerderndes Gestaendnis, seine untergeordnete Rolle, der Umstand, dass er die Waffe nicht selbst fuehrte, und seine bisherige Unbestraftheit. Innerhalb des danach eroeffneten Strafrahmens von einem bis zehn Jahren haelt die Kammer unter Beruecksichtigung der im Verstaendigungsverfahren in Aussicht gestellten Strafobergrenze eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten fuer tat- und schuldangemessen.

Massregelpruefung nach Paragraphen 61 ff. StGB

Eine Massregel der Besserung und Sicherung ist nicht anzuordnen. Die Voraussetzungen einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach Paragraph 64 StGB liegen nicht vor, weil kein Hang zum uebermaessigen Konsum berauschender Mittel und kein symptomatischer Zusammenhang zwischen einem solchen Hang und der Tat festgestellt werden konnte. Die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach Paragraph 66 StGB scheidet aus, weil die formellen Voraussetzungen der Vorverurteilungen nicht erfuellt sind. Eine Massregel nach den Paragraphen 69, 70 StGB ist nicht veranlasst. Die Schreckschusspistole wird als Tatmittel nach Paragraph 74 StGB eingezogen.

Kosten

Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 465 StPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die Revision statthaft (Paragraph 333 StPO). Sie ist binnen einer Woche nach Verkuendung des Urteils beim Landgericht Musterstadt zu Protokoll der Geschaefsstelle oder schriftlich einzulegen (Paragraph 341 StPO). War der Beschwerdefuehrer bei der Verkuendung nicht anwesend, so

beginnt die Frist mit der Zustellung. Die Revisionsanträge und ihre Begründung sind innerhalb eines Monats nach Ablauf der Einlegungsfrist, bei rechtzeitiger Zustellung des Urteils innerhalb eines Monats nach der Zustellung, anzubringen (Paragraf 345 StPO). Die Revisionsbegründung bedarf der Unterzeichnung durch eine Verteidigerin oder einen Verteidiger oder einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts oder der Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle.